Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ponta Porã
3ª Vara Cível

Autos 0800339-29.2018.8.12.0019

Ação: Procedimento Comum Cível

Autor: Rodrigo Nunes Riquelme

Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Ponta Porã

Vistos.

Rodrigo Nunes Riquelme ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência contra o Estado do Mato Grosso do Sul e o Município de Ponta Porã-MS, partes qualificadas na inicial, postulando para que lhe seja garantido o fornecimento de suplemento alimentar indispensável a sua saúde em razão da grave doença que lhe acomete.

Alega que é portador de paralisia cerebral (CID G-80), caracterizada pela dificuldade de deglutição, amplitude reduzida de movimentos, rigidez muscular e dislalia. Em razão da enfermidade que lhe acomete o autor somente pode se alimentar através de uma sonda gástrica, necessitando de alimentação especial com fórmula nutricionalmente completa, com alta concentração calórica e diversas proteínas, sendo então prescrito, pela médica que o assiste, o consumo do suplemento TROPHIC 1.5 (PRODIET).

Esclareceu o requerente que o alimento prescrito é imprescindível para a sua saúde, tendo em vista que o consumo de alimentos normais tem resultado em quadros de pneumonia, já tendo sido o autor internado em suas oportunidade no ano passado, motivo pelo qual necessita, com urgência, da dieta que lhe fora prescrita, conforme faz prova o laudo médico anexo.

Argumentou que o suplemento indicado para seu tratamento possui custo elevado e sua condição econômica não lhe permite adquiri-lo, necessitando que o Poder Público o forneça.

Endereço: Rua: Baltazar Saldanha, nº 1.817, Fax: (067) 3431-1560, Jardim Ipanema - CEP 79904-202, Fone: (67) 3431-2441, Ponta Porã-MS - E-mail: ppr-3vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 13/07/2019 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800339-29.2018.8.12.0019 e código RMa7kKT4.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/28.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico às fls. 29/33.

Foi deferida a tutela de urgência para impor aos requeridos o fornecimento de suplemento alimentar, conforme prescrição médica, bem como os insumos necessários para a administração da dieta enteral (frascos e equipos), na quantidade indicada na inicial, pelo período suficiente ao tratamento (fls. 34/39).

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs recurso de Agravo de Instrumento, ao qual o TJMS negou provimento, conforme Acórdão de fls. 117/125.

Citado (fl. 51), o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, afirmando que a execução dos serviços de saúde fica a cargo do Município e impor ao Estado o fornecimento de tratamento cuja responsabilidade é atribuída a outro ente federativo implica violação aos princípios da organização do Sistema. No mérito, aduz que com base na nova Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN, foi atribuída responsabilidade do fornecimento de alimentação especial (suplemento alimentar) como atividade desenvolvida pelos Municípios (Atenção Básica). Postulou ao final pela total improcedência do pedido (fls. 53/60).

O Município de Ponta Porã, por sua vez, foi regularmente citado (fl. 46) e ofertou contestação (fls. 83/87), tecendo ponderações acerca do controle jurisdicional de políticas públicas e requerendo a improcedência do pedido.

As contestações foram impugnadas (fls. 104/108).

As partes informaram não ter outras provas a produzir além das que já se encontram nos autos.

É o relatório. Decido.

Não sendo requeridas outras provas pelas partes, e verificando desnecessária maior dilação probatória acerca do caso, passo a proferir sentença.

De início, é de ser afastada a preliminar suscitada pelo requerido,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 13/07/2019 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800339-29.2018.8.12.0019 e código RMa7kKT4.

alegando que não é atribuição sua a concessão do medicamento ora pleiteado, tendo em vista que a divisão das atribuição da União, Estado e Município para o fornecimento de medicamentos não retira de cada ente sua legitimidade processual e responsabilidade de cumprir com os ditames da Constituição Federal, que protege a todos os cidadãos brasileiros que precisam de medicamentos e não possuem condições financeiras para adquiri-los.

Em que pese as argumentações do requerido, é de se ressalvar que o dever dos entes Federados em fornecerem medicamentos e tratamentos de saúde tem sua matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação na legislação infraconstitucional.

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um sistema único (art. 198) do qual fazem parte a União, os Estados e os Municípios.

Desse modo, estabelece-se um regime de responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios na gestão da saúde como um todo.

Logo, é de se verificar que o direito à saúde se sobrepõe às políticas públicas relativas ao Sistema Único de Saúde – SUS, de forma que estando a pessoa carente necessitada do tratamento médico, este deve ser fornecido pelos entes públicos.

Nessa linha, embora assista razão ao réu em afirmar que a administração de suas atividades, bem como as relacionadas ao Sistema Único de Saúde- SUS, devem ser pautadas pela isonomia, universalidade e integralidade, bem como pelo princípio da reserva do possível, tais argumentos não podem servir de escusa para o não cumprimento das obrigações constitucionais de saúde pública. Ora, o fato de a Constituição Federal dispor que o direito à saúde será garantido mediante

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 13/07/2019 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800339-29.2018.8.12.0019 e código RMa7kKT4.

políticas sociais e econômicas (art. 196) não significa a permissão para criação de normas que venham a excluir responsabilidades na promoção, proteção e recuperação da saúde daqueles que necessitem.

A Lei nº 8.080/90, ao regular o Sistema Único de Saúde - SUS e dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como organização o funcionamento dos serviços a ela correspondentes, estabelece no art. 6º que "estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: [...] d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Assim, é dever do Estado prestar assistência médica e hospitalar aos cidadãos, sendo, no caso em tela, o requerido responsável pelo fornecimento do medicamento indicado para o tratamento do interessado, uma vez que restou comprovado nos autos a enfermidade que lhe acomete, sua hipossuficiência, bem como que vem sendo submetido a tratamento pela rede pública de saúde, atendendo aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e, ainda assim, necessita do fornecimento do medicamento indicado de forma contínua, razão pela qual recorreu ao Judiciário para postular o fornecimento do tratamento prescrito.

Cabe ressaltar, no que se refere aos limites orçamentários aos quais está vinculada a parte requerida, que o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, que não é o caso dos autos, pois não há indicação concreta, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.

E ainda, também já restou pacificado pela jurisprudência que o Poder Judiciário detém legitimidade para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, sendo que isso não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

Nessa direção o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 13/07/2019 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800339-29.2018.8.12.0019 e código RMa7kKT4.

CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ingressar em juízo com ação civil pública em defesa de interesses individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde.

II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, a realização de tratamento médico por paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação.

III – Em relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.

IV - Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 820910 AgR/CE, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Julgamento: 26/08/2014, DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014).

O parecer do NAT foi favorável ao pedido de fornecimento de frascos e equipos para dieta (que são dispensados pela Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência, mediante cadastro no Programa de Acamados) e desfavorável ao pedido de alimentação especial industrializada, sugerindo que o paciente (requerente) seja avaliado por um nutricionista do SUS para elaboração de uma dieta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 13/07/2019 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800339-29.2018.8.12.0019 e código RMa7kKT4.

artesanal adequada às suas necessidades (fls. 29/33).

Contudo, denota-se que, no caso presente, os documentos apresentados são inequívocos ao apontar a necessidade do autor em fazer uso da dieta enteral prescrita. A dieta enteral solicitada nestes autos foi prescrita por nutricionista do SUS (fls. 23/24).

Os laudos que acompanham a inicial, firmados por médico e nutricionista do SUS, atestam que o autor é portador de "paralisia cerebral", faz uso de outros medicamentos, "não há disponibilidade de medicamento na distribuição do SUS para a doença citada com a mesma eficácia do tratamento indicado", e "a não utilização do medicamento prescrito acarretará em desnutrição, broncoaspiração, obstrução da sonda colocada no estômago do autor e contaminações" (fls. 13/16, 17/19 e 23/24).

Muito embora a manifestação desfavorável ao fornecimento da dieta industrializada, o parecer do NAT esclarece os benefícios dessa e que a opção pelas dietas artesanais é somente pelo seu baixo custo. Confira-se: "As dietas industrializadas são práticas, nutricionalmente completas e oferecem maior segurança quanto ao controle microbiológico e composição centesimal. Entretanto, têm maior custo, embora o risco de contaminação microbiológica seja mínimo. Dessa forma, especialistas afirmam que, avaliando custo-benefício, o ideal é que se administrem as dietas industrializadas" (fls. 30-31).

Assim, denota-se que restou esclarecido nos autos que o fornecimento do suplemento alimentar solicitado é imprescindível à saúde do autor, estando devidamente justificada a opção pela dieta industrializada no parecer médico, diante do quadro clínico do autor.

Os suplementos alimentares solicitados não são disponibilizados pelo SUS, e não são considerados medicamentos.

De acordo com a Política Nacional de Alimentação e Desnutrição, definida pela Portaria nº 710, de 10 de junho de 1999, compete ao gestor municipal coordenar e executar ações decorrentes das Políticas Nacional e Estadual, em seu

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 13/07/2019 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800339-29.2018.8.12.0019 e código RMa7kKT4.

respectivo âmbito, definindo componentes específicos que devem ser implementados pelo município, assim como receber e/ou adquirir alimentos e suplementos nutricionais, garantindo o abastecimento de forma permanente e oportuna, bem como a sua dispensação adequada.

Dessa forma, em que pese o suplemento alimentar solicitado não ser considerado medicamento, não se descuida que esse fora indicado pelo médico como parte do tratamento e é importante para o restabelecimento da saúde do paciente, sem o qual a saúde e até a vida do requerente esta em risco, pois que se encontra privado de adquirir por conta própria o suplemento por falta de recursos.

Verifica-se no caso a necessidade de o Judiciário tutelar com eficiência e com efetividade o direito material de que a parte é detentora porque, em última análise, o fornecimento de dieta alimentar especial a pessoa portadora de deficiência mental (paralisia mental), que requer o controle nutricional, corresponde à manutenção de um status de vida com dignidade, objeto, também, de proteção pelo Estado, dentro do amplo conceito de direito à saúde garantido pela Constituição Federal.

Em caso semelhante, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou ao Estado o fornecimento de materiais necessários ao tratamento de saúde de pessoa carente, cujo acórdão possui a seguinte ementa:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTADO DE MS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PACIENTE COM TRAUMATISMO CRANIANO – ACAMADA – MÉRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FORNECIMENTO DE SONDA ALIMENTAR – ALIMENTAÇÃO ESPECIAL HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – ART. 196 DA CF – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS E DA RELATIVIZAÇÃO – USO DE ALIMENTAÇÃO CASEIRA – DOENÇA GRAVE E CRÔNICA – INADMISSÍVEL LIMITAR A INDICAÇÃO MÉDICA – AGRAVO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. Sobre a busca da dieta genérica no SUS, determinadas dietas, são questões de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo (Resolução nº 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina - Código de Ética Profissional), sendo inadmissível limitar a indicação médica a eventual padronização da Secretaria da Saúde, tampouco questionar a efetividade do medicamento/suplemento indicado para o tratamento da enfermidade. (TJMS. Agravo de Instrumento n.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 13/07/2019 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800339-29.2018.8.12.0019 e código RMa7kKT4.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ponta Porã
3ª Vara Cível

1411938-07.2017.8.12.0000, Fátima do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 31/01/2018, p: 31/01/2018) – Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL NÃO VINCULA DECISÃO – CONCESSÃO DA TUTELA MANTIDA – NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Hipótese em que se discute o dever do Estado, com lastro no direito constitucional à saúde, de fornecer suplemento alimentar à idoso, portador de Neoplasia de Hipofaringe, que não possuem condições financeiras de custeá-lo. II - O legislador constituinte colocou a saúde em grau de hierarquia superior, erigindo-a direito fundamental do ser humano e um dever do Estado III – Comprovação da necessidade de suplemento alimentar, parecer do NAT desfavorável não vincula a decisão. Segundo o parecer técnico o tipo de alimentação industrial, ao contrário da dieta artesanal (caseira), é "nutricionalmente completas e oferecem maior segurança quanto ao controle microbiológico e composição centesimal", o que denota necessidade da medida. IV - A multa (astreintes) tem caráter punitivo, e fixa limitação temporal vinculada ao alcance de seu valor máximo, levaria a perda de sua efetividade da medida, já que a partir disso, o atraso no cumprimento não traria outros gravames. V - Agravo conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1408762-20.2017.8.12.0000, Pedro Gomes, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 08/11/2017, p: 09/11/2017) – Destaquei.

Desse modo, os pedidos constantes na presente ação devem ser julgados procedentes.

ISSO POSTO, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada concedida (fls. 34-39), para o fim de condenar o Município de Ponta Porã e o Estado de Mato Grosso do Sul na obrigação de fornecer ao requerente o suplemento alimentar TROPHIC 1.5 (PRODIET), com as características e quantidades especificadas na prescrição médica, bem como bem como os insumos necessários para a administração da dieta enteral, enquanto perdurar seu tratamento.

Declaro extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem imposição de custas, dada a isenção legal (art. 24 do Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 13/07/2019 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800339-29.2018.8.12.0019 e código RMa7kKT4.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ponta Porã
3ª Vara Cível

Condeno o Município de Ponta Porã ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado, a serem depositados na conta do Fundo Especial para Desenvolvimento das Atividades do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul – FUNADEP, no valor de R$ 500,00, com base no § 8º do art. 85 do CPC, atendendo-se ao zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o serviço e o valor da causa.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso do Sul a arcar com os honorários advocatícios, uma vez que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública, em atenção à Súmula 421 do STJ.

No caso, é desnecessária a remessa oficial, a teor do disposto no inciso III do § 3º do art. 496, pois muito embora a condenação seja de prestação de entregar coisa certa, em razão do orçamento do custo do medicamento pleiteado, conforme orçamento acostado, o proveito econômico anual é de valor certo inferior a 100 salários mínimos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se.

Ponta Porã, 12 de julho de 2019.

Tatiana Decarli

Juíza de Direito

(assina por certificação digital)

Endereço: Rua: Baltazar Saldanha, nº 1.817, Fax: (067) 3431-1560, Jardim Ipanema - CEP 79904-202, Fone: (67) 3431-2441, Ponta Porã-MS - E-mail: ppr-3vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANA DECARLI, liberado nos autos em 13/07/2019 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800339-29.2018.8.12.0019 e código RMa7kKT4.